

1500306-93.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINE COSTA DE CAMARGO

Comarca: Angatuba

Foro: Foro de Angatuba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2055636/2021 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 16458081 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 1274/21/300 -

DEL.SEC.ITAPETININGA, 2055636 - DEL.POL.CAMPINA MONTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Angatuba

Foro de Angatuba

Vara Única

Rua Públio de Almeida Melo, 832, Angatuba-SP - cep 18240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500306-93.2021.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500306-93.2021.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2055636/2021 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 16458081 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 1274/21/300 -

DEL.SEC.ITAPETININGA, 2055636 - DEL.POL.CAMPINA MONTE ALEGRE, 1274/21/300 -

DEL.POL.CAMPINA MONTE ALEGRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL LOPES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINE COSTA DE CAMARGO

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de GABRIEL LOPES DOS SANTOS como incurso no delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 22 horas, na Rua Capauva, n. 100, Centro, Campina do Monte Alegre, comarca de Angatuba/SP, o réu, supostamente, trazia consigo para fins de venda ou entrega a qualquer título ao consumo de terceiros, 20 porções contendo o total de 4,57g de "crack", e 31 porções contendo o total de 25,83g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Constou da denúncia que o réu teria adquirido os entorpecentes de terceiro não

identificado, com a intenção de comercializá-los. Na data dos fatos, o acusado dirigiu-se até o endereço supramencionado e começou a vender as drogas, angariando R\$80,00 (oitenta reais), sem perceber a patrulha da polícia militar que estava nas imediações.

Assim que avistou a viatura policial, o réu tentou fugir, sendo, contudo, surpreendido pelos policiais militares, tendo, sem seguida, confessado a prática de tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram, além das drogas, a quantia de R\$80,00 (oitenta reais) e um aparelho celular.

Notificado (fls. 130), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 138/139), ocasião em que pleiteou sua absolvição.

A denúncia (fls. 120/122) foi recebida pela decisão de fls. 145/147, no dia 17 de janeiro de 2022.

Folha de antecedentes juntada às fls. 192/194.

Em audiência realizada em 05/05/2022 (fls. 172/173) foram ouvidas as testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do réu.

Nesta data, foi realizada a oitiva da testemunha de defesa, bem como apresentadas alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a sanar. O acusado foi representado por seu defensor, com estrita observância aos princípios do devido processo legal, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa. À míngua de questões processuais ou preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria defluem do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudos periciais (fls. 74/77) e depoimentos colhidos em juízo.

Em juízo foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado.

A testemunha Wellington Luiz de Oliveira, Policial Militar, esclareceu que na data dos fatos estavam em patrulhamento no município de Campina do Monte Alegre quando avistaram o réu caminhando pela rua. Afirmou que o acusado demonstrou desconforto ao avistar a patrulha policial, motivo pelo qual resolveram abordar o réu, que tentou fugir. Narrou que conseguiram deter o acusado e, durante busca pessoal, localizaram 10 pedras de "crack" e 31 pinos de cocaína, além da quantia de R\$80,00 (oitenta reais) aproximadamente. Afirmou que ao indagarem o réu, ele teria admitido que estava vendendo os entorpecentes, mencionando que cobrava R\$10,00 (dez reais) pela pedra de "crack" e R\$20,00 por cada pino de cocaína. Ressaltou que o acusado estava sozinho na data dos fatos, e já era de conhecimento dos policiais o fato de que o réu estava envolvido com o tráfico de drogas. Informou que o local onde o réu foi abordado é uma praça frequentada por usuários de entorpecentes.

A testemunha Fábio Rogério Rodrigues, Policial Militar, reforçou a versão dos fatos apresentada por seu companheiro de farda, acrescentando que já pesavam contra o réu várias denúncias de que ele estaria vendendo drogas.

A testemunha Jonathan Kennedy, relatou que

O acusado Gabriel Lopes dos Santos, informou que no dia dos fatos estava com seu cunhado, de bicicleta, indo embora para casa quando foi abordado pela viatura policial. Afirmou que não tinha nada em seu poder, negando os fatos.

Pois bem.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 nos traz a seguinte descrição para o delito de tráfico de drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,

guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:"

Do conjunto probatório, entendo que ficou evidenciada a prática do delito por parte do réu.

A configuração do delito de tráfico impõe a demonstração de que a droga apreendida era destinada ao comércio espúrio.

Para tanto, imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no artigo 52, I, da Lei 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: (i) natureza e quantidade da droga apreendida; (ii) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; (iii) circunstâncias da prisão e (iv) conduta e antecedentes do agente.

A quantidade da droga apreendida em poder do réu e a forma em que estavam acondicionadas – prontas para a venda – revelam o porte para o comércio.

Além disso, as circunstâncias da prisão evidenciam a prática do crime, já que a abordagem foi realizada em horário noturno, tendo o réu empreendido fuga quando notou a presença dos policiais militares.

A versão do réu, de que teria sido abordado imotivadamente pelos policiais e, ainda, de que não tinha consigo nenhum entorpecente, restou isolada nos autos, não tendo o condão de afastar a acusação formulada pelo Ministério Público.

Vale dizer que os policiais militares prestaram em juízo depoimentos claros e precisos: encontraram entorpecentes em poder do réu.

As substâncias encontradas em poder do acusado foram avaliadas em laudo às fls. 74/77, o qual apontou a presença de Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína.

Portanto, não há como negar que ele estava na posse das drogas, daí a conclusão de que foi cometido o delito imputado pelo Ministério Público.

Ademais, nada há nos autos a desabonar a conduta dos policiais. São eles agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem depoimento, estando sujeitos, como qualquer testemunha nessas condições, ao crime de falso testemunho. Seria contrassenso o Estado credenciar funcionários para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e, ao mesmo tempo, negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedem a relato de sua atuação de ofício. Assim sendo, tais depoimentos têm importante valor probante e não podem ser desmerecidos simplesmente por terem sido emitidos por policiais, pois "A palavra dos policiais, que, como funcionários públicos, têm a seu favor a presunção de que agem corretamente no exercício de suas funções, deve prevalecer sobre a negativa do réu, pelo compromisso que têm de dizer a verdade, máxime quando seus depoimentos se apresentarem coerentes e harmônicos e não existir a menor razão para incriminarem o réu" (TJMG. Proc. 1.0024.02.878154-0/001 Relator Des. Kelsen Carneiro – Julgado em 4.10.2005).

O próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado que "O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Assim, considerando ser o quadro probatório eficaz e conclusivo em relação à materialidade e autoria dos fatos narrados, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo, então, a realização da dosimetria da pena.

## DOSIMETRIA

Na primeira fase de dosagem da pena, com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, não verifico a presença de circunstâncias judiciais genéricas desfavoráveis ao acusado, contudo, a natureza da droga pesa negativamente contra o acusado, deixando para avalia-la na terceira fase da dosimetria para evitar o bis in idem. Assim, fixo a pena base em 5 (cinco) anos

de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, uma vez que o réu, conforme documento de fl. 17, conta com menos de 21 anos, no entanto, como já fixada no patamar mínimo legal, inviável aplicação da minorante em razão da sumula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena no mínimo legal. Com relação à terceira fase, inexistem causas de aumento. Contudo, forçoso reconhecer que o acusado preenche os requisitos autorizadores da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que se trata de acusado primário, sem maus antecedentes e não havendo comprovação nos autos de que integre organização criminosa ou faça do crime o seu meio de vida. Todavia, considerando a natureza da droga apreendida (crack e cocaína), por serem extremamente deletérias e gerarem maior dependência química e psíquica, entendo que a causa de diminuição deve ser aplicada em seu patamar mínimo, como forma de individualizar a sanção penal, desta maneira, torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa.

#### DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal e das circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma, fixo o regime SEMI-ABERTO para o início do cumprimento da pena de reclusão.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, com o fim de CONDENAR o réu GABRIEL LOPES DOS SANTOS, pela prática da conduta tipificada no artigo 33, §1º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de RECLUSÃO em regime inicial SEMI-ABERTO e pagamento de 416 dias-multa.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução para encaminhamento ao juízo da execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao IIRGD; (iii) comunique-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos do réu; (iv) intime-se o réu para pagamento da multa aplicada.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e perdimento de bens e valores em favor da União.

Custas pelo acusado, na forma da lei.

P.I.C. Sentença Registrada Eletronicamente.

Angatuba, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA